

## 물가변동으로 인한 기성대가 개산급 신청 시 증빙 미흡

| 지적번호 | 조치요구    | 신 분 상 조 치 |     | 재 정 상 조 치 |             | 지적구분 |
|------|---------|-----------|-----|-----------|-------------|------|
|      |         | 구 분       | 인 원 | 구 분       | 금액(천 원)     |      |
| 32   | 통 보 1   | -         | -   | -         | -           | 사 후  |
| 업무유형 | 계 약 관 리 |           |     | 행위유형      | 업 무 처 리 부 당 |      |

### 지 적 요 지

- ❖ 물가변동으로 인한 계약금액 조정의 사유로 기성청구 시 개산급신청 대상, 물량 및 물가변동 발생증빙자료를 첨부하여 신청해야 하나, 이를 준용하지 않음.

### 지 적 내 용

- ❶처 ❷부는 공사·용역·각종 자재 계약규정 및 보험 관리업무를 담당하고 있다.
  - (계약예규)「공사계약일반조건」 제39조의 2(계약금액조정전의 기성대가지급)에 따르면,
    - 물가변동, 설계변경 및 기타계약내용의 변경으로 인하여 계약금액이 당초 계약 금액보다 증감될 것이 예상되는 경우로서 기성대가를 지급하고자 하는 경우에는 「국고금관리법 시행규칙」 제72조에 의하여 당초 산출내역서를 기준으로 산출한 기성대가를 개산급으로 지급해야 하고,
    - 계약상대자는 기성대가를 개산급으로 지급받고자 하는 경우에는 기성대가 신청 시 개산급신청사유를 서면으로 작성해야 한다.
  - 그러나 조달청 유권해석(조달청 질의회신 2018. 11. 14. 공개번호-1811140004)에 따르면,
    - 계약상대자의 개산급 지급 청구는 사실상 ‘물가변동으로 인한 계약금액 조정신청의 효력이 발생하는 시점’을 확정하는 의미를 가진다는 점에서, 발주기관은 막연히 물가변동이나 과업변경이 예상된다고 하여 기성대가를 개산급으로 지급하여서는 아니되고,
    - 계약상대자 역시 기성금액을 개산급으로 신청하고자 하는 경우, 그 신청 사유와 증빙 자료를 구비하여 발주기관에 제출해야 한다.

## 지 적 내 용(계속)

- 따라서 계약상대자에게 물가변동의 사유로 기성대가를 개산금으로 지급하려면, 계약상대자로부터 ①개산금신청사유서와 ②개산금 대상과 물량 및 물가변동 증빙자료(계약조정 요건과 조정기준일, 물가변동 조정대가 및 개략적인 조정율이 포함된 개략적인 조정내용 등)를 기성내역서와 별도로 구분하여 청구하여야 한다.
- 그러나 물가변동으로 인한 계약금액조정의 사유로 계약상대자가 기성을 청구한 내역을 점검한 결과,
  - 계약상대자는 개산금 대상, 물량 및 물가변동 증빙자료를 첨부하지 않고 개산금 신청사유서만 제출하여 기성대가를 청구하였고, 발주부서는 이를 근거로 개산금을 지급하였다.
  - 아울러 전사적으로 물가변동으로 인한 사유로 기성대가를 개산금으로 지급한 내역을 살펴보면, 대부분 상기와 같이 개산금 대상, 물량 및 물가변동 증빙자료 없이 개산금 신청사유서만 첨부되어 있으므로 이에 대한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 사업소의 현황을 파악하고 관련 규정을 재검토하여 업무의 혼선이 없도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

## 조 치 할 사 항

●처장은 위와 같은 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 해당 규정에 대한 공지 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

|      |        |
|------|--------|
| 조치부서 | ●처(□부) |
| 관련부서 |        |